

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание информационно-технологических услуг по предоставлению доступа к цифровой платформе Edusfera.by

РЕДАКЦИЯ ОТ 03 АВГУСТА 2026 Г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Эдусфера», зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, УНП 192854899, юридический адрес: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 6А, пом. 29 (далее — «Оператор»), адресованным неопределённому кругу лиц — физическим и юридическим лицам (далее — «Пользователи»), заключить настоящий договор на изложенных ниже условиях.

1.2. В соответствии со статьями 395, 396, 398 и 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — «ГК РБ»), настоящая Оферта является публичным договором-офертой, принятие условий которого (акцепт) осуществляется Пользователем путём совершения любого из следующих конклюдентных действий:

- прохождения процедуры регистрации на Платформе (создания учётной записи);
- проставления отметки (чекбокса) «Я согласен с условиями Публичной оферты» в интерфейсе Платформы;
- совершения первого платежа (транзакции) через Платформу;
- начала фактического использования любого функционала Сервиса.

1.3. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие Пользователем всех условий настоящего договора без каких-либо изъятий и приравнивается к заключению письменного договора между Оператором и Пользователем (пункт 3 статьи 404, статья 398 ГК РБ). Факт акцепта фиксируется в базе данных Платформы (логируются ID пользователя, IP-адрес, временная метка и версия документа).

1.4. КЛЮЧЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ ОПЕРАТОРА:

ООО «Эдусфера» (Оператор) оказывает исключительно информационно-технологические услуги по предоставлению доступа к цифровой платформе для обеспечения взаимодействия независимых исполнителей образовательных услуг (Репетиторов) и лиц, заинтересованных в получении таких услуг (Заказчиков). Оператор выполняет функции информационного посредника и агента по приёму транзитных платежей от имени и за счёт Принципалов (Репетиторов) в соответствии с нормами главы 52 ГК РБ (агентский договор).

Оператор НЕ является и НЕ может быть признан:

- образовательной организацией в понимании Кодекса Республики Беларусь об образовании;
- субъектом, оказывающим образовательные услуги от своего имени;
- работодателем или нанимателем по отношению к Репетиторам;
- налоговым агентом Репетиторов или Заказчиков;
- гарантом качества или результативности образовательных Услуг;
- поставщиком платежных услуг в смысле Закона РБ от 19.04.2022 № 164-З «О платежных системах и платежных услугах», так как действует исключительно на основании агентских договоров от имени и за счет принципалов (ст. 3 Закона № 164-З).

1.5. Оператор применяет упрощённую систему налогообложения (УСН). Налоговой базой Оператора является исключительно сумма его агентского вознаграждения (Комиссии Платформы), а не полный объём транзитных денежных средств (GMV).

1.6. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту в одностороннем порядке. Новая редакция вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента её публикации на сайте edusfera.by.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Платформа»	программно-аппаратный комплекс Edusfera.by.
«Оператор»	ООО «Эдусфера», владелец Платформы, выступающий агентом.
«Заказчик»	физическое лицо, приобретающее образовательные Услуги.
«Репетитор» (Принципал)	физическое лицо (плательщик НПД) или ИП, оказывающее Услуги от своего имени.
«GMV»	полная сумма денежных средств, перечисляемая Заказчиком за Пакетный абонемент. Не является выручкой Оператора.

«Комиссия Платформы»	агентское вознаграждение Оператора в размере 15% от стоимости каждого оплаченного Урока.
«Транзитные средства»	денежные средства, составляющие 85% от стоимости Урока, юридически принадлежащие Репетитору (Принципалу). Не являются собственностью или доходом Оператора.
«Депонирование средств»	механизм временного резервирования авансовых денежных средств Заказчика на транзитном счёте Оператора с последующим перечислением Репетитору после фактического проведения Урока.
«Anti-Bypass»	алгоритмическая система маскирования контактных данных для предотвращения дезинтермедиации.
«НПД»	налог на профессиональный доход.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. Оператор обязуется предоставить Пользователю доступ к функционалу Платформы, а Пользователь обязуется соблюдать условия Оферты.
- 3.2. Оператор оказывает услуги по предоставлению IT-инфраструктуры, обеспечению функционирования модуля бронирования (Smart Scheduling), приёму и распределению транзитных денежных средств в качестве агента, формированию реестров доходов для Репетиторов.
- 3.3. Оператор категорически не является стороной договора об оказании образовательных услуг между Репетитором и Заказчиком.
- 3.4. Все услуги Оператора предоставляются на условиях «как есть» (as is).

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Статус и обязанности Оператора

- 4.1.1. Оператор выступает агентом, действующим от имени и за счёт Принципала (Репетитора), исключительно в части приёма денежных средств от Заказчиков и перечисления их Принципалу за вычетом агентского вознаграждения.
- 4.1.2. Оператор обязуется обеспечивать функционирование Платформы, приём и распределение транзитных средств, формирование фискальных чеков для Заказчиков и реестров для Репетиторов.
- 4.1.3. Оператор НЕ несёт ответственности за качество образовательных Услуг, квалификацию Репетиторов, достижение учениками конкретных результатов, действия Пользователей и их налоговые обязательства.

4.2. Статус и обязанности Репетитора

4.2.1. Репетитор гарантирует, что является самостоятельным субъектом хозяйствования — плательщиком НПД или ИП.

4.2.2. Между Оператором и Репетитором НЕ возникают трудовые отношения. Репетитор самостоятельно определяет стоимость Услуг, график и методику преподавания.

4.2.3. Налоговые обязательства: Репетитор самостоятельно и единолично несёт ВСЕ налоговые обязательства (уплату НПД, декларирование). Оператор НЕ является налоговым агентом и НЕ удерживает налоги за Репетитора.

4.2.4. Репетитор обязуется не предлагать Заказчику расчеты в обход Платформы (Anti-Bypass) и возместить Оператору все убытки и штрафы, понесенные из-за нарушения Репетитором налогового законодательства.

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик оплачивает Пакетный абонемент через интернет-эквайринг. Средства поступают на транзитный счет Оператора и резервируются (депонируются).

5.2. В момент фиксации Платформой факта проведения Урока осуществляется распределение (сплитование) платежа: 15% удерживаются в качестве Комиссии Платформы (выручка Оператора), 85% (Транзитные средства) зачисляются на внутренний баланс Репетитора.

5.3. Выплата Транзитных средств Репетитору осуществляется путем безналичного перевода на его банковский счет по запросу или еженедельно.

5.4. No-Show Protection: При неявке Заказчика на Урок с нарушением сроков отмены, стоимость Урока списывается с баланса Заказчика и выплачивается Репетитору (за вычетом Комиссии).

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

6.1. Оператор вправе запрашивать подтверждение статуса плательщика НПД/ИП. При утрате статуса профиль Репетитора приостанавливается.

6.2. Оператор предоставляет Репетиторам модуль автоматической генерации реестров доходов для импорта в приложение МНС РБ «Налог на профессиональный доход».

6.3. Формирование реестров не создает у Оператора обязательств по контролю за фактической уплатой налогов Репетитором. Ответственность лежит исключительно на Репетиторе.

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Акцепт Оферты является согласием на обработку персональных данных согласно Закону РБ № 99-З. Данные хранятся на серверах в РФ (по ВЭД-договору) и РБ.

7.2. Все права на ПО Платформы принадлежат ООО «Эдусфера». Репетитор сохраняет права на свои учебные материалы, предоставляя Оператору неисключительную лицензию для работы Сервиса.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНДЕМНИФИКАЦИЯ

8.1. Максимальная совокупная ответственность Оператора не может превышать сумму Комиссии Платформы, фактически полученной от спорной транзакции.

8.2. Индемнификация: Репетитор обязуется возместить Оператору все убытки, штрафы, доначисления (в т.ч. подоходный налог 13% и ФСЗН 34%), понесенные Оператором вследствие неуплаты Репетитором налогов, предоставления недостоверных сведений или переквалификации отношений в трудовые по вине Репетитора.

9. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ ОТНОШЕНИЙ

9.1. Стороны фиксируют отсутствие трудовых отношений: Оператор не устанавливает норм выработки, не осуществляет дисциплинарный контроль, не предоставляет социальных гарантий, не выплачивает заработную плату. Репетитор использует Платформу на свой страх и риск как независимый субъект.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ФОРС-МАЖОР

10.1. Претензионный порядок обязателен (срок ответа — 15 рабочих дней). Применимое право — законодательство Республики Беларусь.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая акты государственных органов, кибератаки и сбои инфраструктуры.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И АКЦЕПТ

11.1. Пользователь вправе прекратить использование Платформы путем удаления аккаунта.

11.2. Совершая регистрацию и проставляя чекбокс согласия, Пользователь подтверждает, что ознакомился с текстом Оферты, понимает статус Оператора как агента, действующего от имени и за счет Принципала, и принимает все ограничения ответственности.

12. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

ООО «Эдусфера»

УНП: 192854899

Юридический адрес: 220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 6А, пом. 29